

Deutsche Rentenversicherung Nord, Blücherstrasse 27b, 18055 Rostock

Milchhof Alt Sührkow GmbH
GF: Dr. H Annuß
GF: M. Hantel
Schloßstr. 10
17166 Alt Sührkow

10. MAI 2022

Abteilung Prüfung und Qualität

Blücherstrasse 27b, 18055 Rostock
Postanschrift: Blücherstrasse 27b,
18055 Rostock
Telefon 0381 339-22126
Telefax 0381 339-2922126
www.deutsche-rentenversicherung-
nord.de

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Frau von Stärk
Telefon 0151 5387-3699
Telefax 0381 339 -2922126
anke.von-staerk@drv-nord.de

Unser Zeichen: PD-11-119-01474038

Datum: 05.05.2022

Betriebsprüfung nach § 28p Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV)

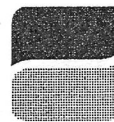
Betriebsnummer: 01474038

Sehr geehrter Herr Dr. Annuß, sehr geehrter Herr Hantel,

im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung übersenden wir Ihnen die beigefügte Anlage.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Rentenversicherung Nord

Anlage



Deutsche Rentenversicherung Nord, Blücherstrasse 27b, 18055 Rostock

Abteilung Prüfung und Qualität

Blücherstrasse 27b, 18055 Rostock
Postanschrift: Blücherstrasse 27b,
18055 Rostock
Telefon 0381 339-22126
Telefax 0381 339-2922126
www.deutsche-rentenversicherung-
nord.de

Ihr/e Ansprechpartner/in:
Frau von Stärk
Telefon 0151 5387-3699
Telefax 0381 339-2922126
anke.von-staerk@drv-nord.de

Milchhof Alt Sührkow GmbH
GF: Dr. H Annuß
GF: M. Hantel
Schloßstr. 10
17166 Alt Sührkow

Unser Zeichen: PD-11-119-01474038-KSVG

Datum: 05.05.2022

Betriebsnummer: 01474038

**Prüfung der Zahlung der Künstlersozialabgabe nach § 28p Abs. 1a Viertes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB IV), Beginn am 16.02.2022**

Prüfzeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2021

Von der Prüfung erfasste Abgabenummer(n):

84527374X006		
--------------	--	--

Sehr geehrter Herr Dr. Annuß, sehr geehrter Herr Hantel,

nach unseren Feststellungen sind Sie kein typischer Verwerter i. S. von § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 9 KSVG ab 01.07.2020. Bis zum 30.06.2020 unterhielten sie ein Kulturhaus. Dieser Vertrag wurde zum 30.06.2020 gekündigt. Abgabepflicht nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 9 KSVG liegt daher ab 01.07.2020 nicht mehr vor. ✓

Bitte beachten Sie, dass künftig wieder Abgabepflicht entsteht, wenn von Ihnen ein Unternehmen mit einem der in § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 9 KSVG genannten Unternehmenszwecke betrieben wird.

Abgabepflicht entsteht aber auch dann wieder, wenn Sie im Rahmen der Eigenwerbung oder für andere Zwecke Ihres Unternehmens (Generalklausel) nicht nur gelegentlich Aufträge an selbständige Künstler und Publizisten erteilen und die Voraussetzung des Vorliegens von Abgabepflicht nach § 24 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 KSVG erfüllen. Soweit die Summe der Entgelte für die hiernach im Kalenderjahr erteilten Aufträge 450,00 Euro übersteigt, besteht ohne gesonderte Aufforderung eine Selbstmeldeverpflichtung.

Bitte wenden Sie sich im Rahmen Ihrer Selbstmeldeverpflichtung bei einer erneuten Abgabepflicht unmittelbar an die Künstlersozialkasse.

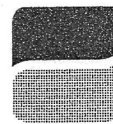
Die Künstlersozialkasse informieren wir über das Ergebnis dieser Prüfung.

Diese Prüfmitteilung ist bis zur nächsten Prüfung aufzubewahren (§ 7 Abs. 4
Beitragsverfahrensverordnung - BVV).

Wir bedanken uns für die während der Prüfung gewährte Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Rentenversicherung Nord





Deutsche Rentenversicherung Nord, Blücherstrasse 27b, 18055 Rostock

049/171-2/024-09-155167/3-1-M
3591130000000811
*3591130*0000081*0000209*



Milchhof Alt Sührkow GmbH
GF: Dr. H Annuß
GF: M. Hantel
Schloßstr. 10
17166 Alt Sührkow

60
EINGEGANGEN

10.05.2022

Abteilung Prüfung und Qualität

Blücherstrasse 27b, 18055 Rostock
Postanschrift: Blücherstrasse 27b,
18055 Rostock
Telefon 0381 339-22126
Telefax 0381 339-2922126
www.deutsche-rentenversicherung-
nord.de

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Frau von Stärk
Telefon 0151 5387-3699
Telefax 0381 339-2922126
anke.von-staerk@drv-nord.de

Unser Zeichen: PD-11-119-01474038

Datum: 05.05.2022

Betriebsprüfung nach § 28p Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV)

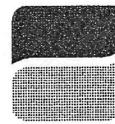
Betriebsnummer: 01474038

Sehr geehrter Herr Dr. Annuß, sehr geehrter Herr Hantel,

im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung übersenden wir Ihnen die beigegefügte Anlage.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Rentenversicherung Nord

Anlage



Deutsche Rentenversicherung Nord, Blücherstrasse 27b, 18055 Rostock

Abteilung Prüfung und Qualität

Blücherstrasse 27b, 18055 Rostock
Postanschrift: Blücherstrasse 27b,
18055 Rostock
Telefon 0381 339-22126
Telefax 0381 339-2922126
www.deutsche-rentenversicherung-
nord.de

Milchhof Alt Sührkow GmbH
GF: Dr. H Annuß
GF: M. Hantel
Schloßstr. 10
17166 Alt Sührkow

Ihr/e Ansprechpartner/in:
Frau von Stärk
Telefon 0151 5387-3699
Telefax 0381 339-2922126
anke.von-staerk@drv-nord.de

Unser Zeichen: PD-11-119-01474038

Datum: 05.05.2022

Betriebsnummer: 01474038

Betriebsprüfung nach § 28p Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV), Beginn am 16.02.2022

Prüfzeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2021

Sehr geehrter Herr Dr. Annuß, sehr geehrter Herr Hantel,

die von uns in Stichproben durchgeführte Prüfung führte im gesamten Prüfzeitraum zu keinen Feststellungen hinsichtlich des Gesamtsozialversicherungsbeitrages. ✓

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Im Prüfzeitraum war(en) laut Auszug aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Rostock HRB 5818 vom 27.04.2022 folgende Person(en) zum Geschäftsführer bestellt:

Dr. Helmut Annuß, Matthias Hantel

Das Stammkapital der Milchhof Alt Sührkow GmbH beträgt 51.641,- Euro. Die Beteiligung am Stammkapital stellt sich wie folgt dar: ✓

Dr. Helmut Annuß = 100%

Wir stellen fest, dass Dr. Helmut Annuß als Gesellschafter-Geschäftsführer nicht in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis im Sinne der Sozialversicherung steht, sondern seit dem 26.06.2006 eine selbständige Tätigkeit ausübt. ✓

Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsförderung aufgrund einer Beschäftigung besteht insoweit nicht. ✓

Matthias Hantel arbeitet im Unternehmen mit und erhält dafür eine vom Gewinn unabhängige Vergütung. Die Tätigkeit als Geschäftsführer wird weisungsgebunden und eingegliedert in der fremden Arbeitsorganisation der Gesellschaft erbracht. Da keine Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft ✓

- / besteht, können Weisungen der Gesellschafter gegen den eigenen Willen nicht verhindert werden.
- / Nach Gesamtwürdigung aller zur Beurteilung der Tätigkeit verfügbaren relevanten Tatsachen überwiegen die Merkmale für ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis.
- / Die Beschäftigung wird gegen Arbeitsentgelt ausgeübt, so dass dem Grunde nach Versicherungspflicht zu allen Zweigen der Sozialversicherung besteht.

Lohnsteueraußenprüfung

Die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Arbeitsentgelt richtet sich grundsätzlich nach dem Steuerrecht (§§ 14 und 17 SGB IV i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Sozialversicherungsentgeltverordnung - SvEV).

Im Prüfzeitraum hat nach Ihren Angaben bzw. den Angaben Ihrer Abrechnungsstelle keine Lohnsteueraußenprüfung stattgefunden. Sofern bis zur nächsten Prüfung nach § 28p SGB IV Prüfungen der Finanzverwaltung erfolgen, bitten wir Sie, die Prüfberichte/Bescheide über diese Prüfungen unmittelbar nach dem Eingang sozialversicherungsrechtlich auszuwerten.

Eventuell nachzuzahlende Beiträge sind bis zum drittletzten Bankarbeitstag des Monats, der der Bestandskraft der Entscheidung der Finanzverwaltung folgt, an die zuständige Einzugsstelle zu zahlen.

Bei Fragen hinsichtlich der sozialversicherungsrechtlichen Auswertung bitten wir Sie, sich mit der zuständigen Einzugsstelle bzw. dem zuständigen Rentenversicherungsträger in Verbindung zu setzen.

Sofern keine Auswertung erfolgt, weisen wir jetzt schon darauf hin, dass Säumniszuschläge fällig werden können.

Wertguthabenvereinbarung

Nach Ihren Angaben bzw. den Angaben Ihrer Abrechnungsstelle bestanden zum Zeitpunkt der Prüfung keine Wertguthabenvereinbarungen nach § 7b SGB IV, die nach § 7e SGB IV gegen das Risiko der Insolvenz abzusichern wären.

Diese Prüfmitteilung ist bis zur nächsten Prüfung aufzubewahren (§ 7 Abs. 4 Beitragsverfahrensverordnung - BVV).

Wir bedanken uns für die während der Prüfung gewährte Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Rentenversicherung Nord

